



PUTUSAN
Nomor 3062 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. SUNANDAR**, bertempat tinggal di Puri Taman Sari F 7, Nomor 13, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
2. **ZULNAEDAR SUYUTHI**, bertempat tinggal di Puri Taman Sari F 7, Nomor 13, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Andi Hasruni, S.H., M.H, C.Me dan kawan., Para Advokat & Mediator yang tergabung pada Kantor Hukum Andi Hasruni & Partners, beralamat di Jalan Toddopuli Raya Utara Nomor 1 B, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **ANDI SULTAN RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya, Perumahan Panakkukang Delta Mas I Blok DD 1, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
2. **KOPERASI SERBA USAHA NUSA MANDIRI**, yang diwakili oleh Ketua, Andi Rahmat Manggabarani, berkedudukan di Jalan A. Mappanyukki Nomor 48, Kelurahan Kunjung Mae, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syamsul Kamar, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 27-29

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3062 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1
Maret 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum pinjam meminjam;
3. Menyatakan Surat Kesepakatan tanggal 5 Oktober 2018 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan surat kesepakatan tanggal 5 Juni 2017 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menagih dan menerima uang Para Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menerima uang Para Penggugat sebesar Rp913.500.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan uang Para Penggugat secara langsung dan tunai sebesar Rp913.500.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan diatas tanah dan Kantor KSU Nusa Mandiri Yang beralamat Jalan A. Mappanyukki Nomor 48 kelurahan Kunjung Mae kecamatan Mariso. Kota Makassar;

Atau Subsidair,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. *ex aquo et bono*;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3062 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi kompetensi *absolut* (*exceptio declinatoire*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat di terima oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 1 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvakerlijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MKS, tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Mks., *juncto* Nomor 192/PDT/2023/PT MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang telah diajukan pemohon kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Mks pada tanggal 1 Desember 2022 dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 192/PDT/2023/PT MKS, Tanggal 16 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Para Termohon Banding/Para Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada hubungan hukum pinjam meminjam;
3. Menyatakan Surat Kesepakatan tanggal 5 Oktober 2018 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan surat kesepakatan tanggal 5 Juni 2017 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menyatakan tindakan Para Termohon Banding/Para Tergugat asal /Termohon Banding yang menagih dan menerima uang Para Pemohon Banding/Para Penggugat Asal/Termohon banding sekarang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan tindakan Termohon Banding II/Tergugat II/Termohon Kasasi yang menerima uang Pemohon Banding/Para Penggugat asal sebesar Rp913.500.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Termohon Banding I/Tergugat I/Termohon Kasasi dan Termohon Banding/Tergugat II asal/Termohon Kasasi, secara tanggung renteng mengembalikan uang Para Pemohon Banding/Para Penggugat Asal secara langsung dan tunai sebesar Rp913.500.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan diatas tanah dan Kantor KSU Nusa Mandiri Yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3062 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan A. Mappanyukki Nomor 48 kelurahan Kunjung Mae
kecamatan Mariso. Kota Makassar;

Atau Subsidair,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain,
mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. *ex aquo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2023 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan
judex facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*
Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan gugatan para Penggugat
tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak dapat dibenarkan,
karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah salah
menerapkan hukum atau tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende
gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya para Penggugat tidak dapat
membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas hubungan hukum antara para
Penggugat selaku Debitur dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Nusa
Mandiri (Tergugat II) selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit untuk
Pinjaman Modal Kerja/Usaha Nomor 020/PK-KSU-NM/II/2014 tanggal 27
Januari 2014 dalam bentuk tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan berupa Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 20075/Borong seluas 119 m2 yang terletak di
Kecamatan Panakukang, Kota Makassar atas nama Insinyur Sunandar
(Penggugat) yang telah diikat dengan Hak Tanggungan (HT) berdasarkan
Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5638/2014 peringkat pertama atas nama
Koperasi Serba Usaha (KSU) Nusa Mandiri yang berkedudukan di Kota
Makassar, sebaliknya Para Tergugat khususnya Tergugat II telah dapat
membuktikan bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan Surat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3062 K/Pdt/2024



Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) yang telah disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat II sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dimana perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sehingga gugatan para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makasar dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini, dan walaupun permohonan Kasasi Pemohon Kasasi semula para Penggugat dikabulkan akan tetapi berdasarkan pertimbangan diatas para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka semua biaya perkara tetap dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ir. SUNANDAR dan kawan., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 192/PDT/2023/PT MKS, tanggal 16 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 1 Desember 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.Ir. SUNANDAR, 2.ZULNAEDAR SUYUTHI** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3062 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Makassar Nomor 192/PDT/2023/PT MKS, tanggal 16 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 1 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3062 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3062 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)